

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 983/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายประมวล พุ่มพวง กับพวก

จำเลย

นายประมวล พุ่มพวง ที่ 1 นายเอ

พุ่มพวง ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเจต รุ่งเรืองศรี ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.อ. มาตรา 254, มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกา ของจำเลยเป็นฎีกา
ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่
รับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เห็นว่า คดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เนื่องจาก
เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 219 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำเลยที่
1 ที่ 2 ที่ 3 มีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่ 4 ให้การ
ปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1,2,3, มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,83,91,254,264พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 44 ให้ลงโทษ จำเลยที่ 1,2,3 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254 จำคุก 2 ปี และมาตรา 264 จำคุก 1 ปี รวมให้จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 1,2,3 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง หนึ่งคงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามไม่มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 264 จำเลยทั้งสามมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254 ให้จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยทั้งสาม ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 42)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวเมื่อผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 254 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก และผลเป็นการพิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254 จึงต้องห้ามมิให้ คู่ความ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยใน ผล ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำเป็นกรรมเดียวเมื่อผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 254 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก และผลเป็นการพิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 ที่
2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254 จึงต้องห้ามมิให้ คู่ความ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยใน
ผล ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ